

1500169-18.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... que possuía trabalho e estava realizando o tráfico eventualmente.

Portanto, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em fração máxima, qual seja, dois terços, resultando, assim, na pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 175 dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500169-18.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-18.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026687/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22717992 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 341/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2026687 - DEL.POL.SALTO, 341/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON SUMINAMI DE MORAIS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

JEFERSON SUMINAMI DE MORAIS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta de 19h44min, na avenida Rocha Moutonnée, altura do nº 4350, Salto de São José, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e transportava, para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 560 (quinhentas e sessenta) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso bruto aproximado de 853g (oitocentos e cinquenta e três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 115/117), o réu foi notificado (fls. 189/190) e apresentou defesa-prévia (fls. 156/157). A denúncia foi

recebida em 04 de abril de 2022 (fls. 177/179) e o réu foi citado (fls. 203/204). Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e o acusado foi interrogado, ao final (fls. 208/211).

Em memoriais, o Dr. Promotor requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da inicial e da atenuante da confissão espontânea, entendendo não ser possível a incidência da causa de diminuição, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime fechado, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 219/227). A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea do acusado, defendeu a não incidência da agravante constante da denúncia e pugnou pela aplicação da benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 228/244).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, defiro ao acusado os benefícios da Justiça Gratuita pois, malgrado tenha constituído defensora particular, não há elementos nos autos que demonstrem que possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar sua subsistência.

A ação penal é procedente.

O réu permaneceu silente sobre os fatos na seara policial (fls. 12). Em juízo, confessou o tráfico. Disse que os fatos são verdadeiros em parte, pois era a primeira vez que estava fazendo o transporte de drogas do bairro Oliveira Camargo, em Indaiatuba, para o bairro Salto de São José. Relatou que possui uma barbearia, com firma aberta, e corta cabelos há 15 anos, e sempre trabalhou honestamente, mas estava precisando de dinheiro e acabou concordando em fazer esse transporte. Disse que não usa mais drogas, pois usava apenas maconha e deixou de fazê-lo depois de preso. Contou que tem uma filha recém-nascida e nunca foi processado antes, nem como menor, que sempre trabalhou só com a barbearia, que estudou até o ensino médio e que está muito arrependido do que fez (fls. 211).

Antonio Alessandro Frois, guarda municipal, disse que estavam patrulhando pela avenida, quando avistaram o Gol preto, sobre o qual havia informações de envolvimento com transporte e distribuição de drogas no bairro. Contou que o condutor, na hora da abordagem, já abriu a porta e disse que a sacola em seu colo tinha uma quantidade de droga e, com ele, foram encontrados R\$50,00 (cinquenta reais) e um celular. Na sacola, havia 560 microtubos transparentes com cocaína. Questionado, o réu disse ter apanhado o entorpecente no bairro Oliveira Camargo (Indaiatuba) e que iria entregar no bairro Salto São José (Salto), e que receberia R\$130,00 (cento e trinta reais) pelo transporte, faria as entregas uma vez por semana, e já estava realizando a entrega há cerca de um mês (fls. 210).

Robson Silveira Barbosa, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda (fls. 210).

Encerrada a instrução, restou comprovada a ocorrência do tráfico de drogas exatamente como mencionado na denúncia, o que foi corroborado pela confissão espontânea do acusado que, malgrado tenha se mantido silente na Delegacia, confessou prontamente a prática do crime aos guardas municipais e ratificou a confissão em juízo.

Ademais, os depoimentos dos agentes públicos foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

“Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida”

(RT 614/275).

Também:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depoís negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ainda:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado, até porque seus testemunhos foram corroborados pela confissão do réu. Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do tráfico, na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do

art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546)

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FÁRIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 30 de janeiro de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à sociedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta de 19h44min, na avenida Rocha Moutonnée, altura do nº 4350, Salto de São José, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e transportava, para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 560 (quinhentas e sessenta) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso bruto aproximado de 853g (oitocentos e cinquenta e três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em suma, ficou provada de forma inconteste a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Isso porque a quantidade de droga apreendida, consistente em 560 (quinhentas e sessenta) porções de cocaína, com peso de 853g (oitocentos e cinquenta e três gramas), excede o que costuma ocorrer na maioria das apreensões da comarca, e se mostra suficiente para distanciar a pena-base do acusado do mínimo legal. No entanto, em que pese o enorme respeito pela opinião ministerial, entendo que a natureza da droga é comum em grande parte das apreensões que acontecem na cidade, e não se mostra como elemento suficiente para motivar maior distanciamento da pena-base do patamar mínimo.

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus. No entanto, a agravante deve ser compensada pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal). Assim, mantém-se a pena inicialmente fixada, de 05 anos e 09 meses de reclusão e 575 dias-multa para o delito de tráfico.

Em que pese o grande respeito pela posição ministerial, entendo não ter ficado demonstrada nos autos a dedicação do réu à atividade criminosa, malgrado não fosse essa a primeira vez que o fizesse. Ademais, o réu foi colaborativo desde o início, segundo os próprios guardas municipais. Há de se observar, também, que todos os elementos da confissão do acusado se coadunam com a versão apresentada pelas testemunhas, não havendo elementos que desconfigurem sua alegação de que possuía trabalho e estava realizando o tráfico eventualmente.

Portanto, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em fração máxima, qual

seja, dois terços, resultando, assim, na pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 175 dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras. Fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em Lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu JEFERSON SUMINAMI DE MORAIS, qualificado nos autos, RG 39.778.441, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 175 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, os elementos mencionados para a concessão da benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 30., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 20., do mesmo artigo).

Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Expeça-se alvará de soltura incontinenti.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06). Outrossim, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA